

1524036-61.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... como, o fato de que o réu ostenta condenação por tráfico de drogas, com a pendência de recurso especial por condenação não transitada em julgado (20ª Vara Criminal). Impõe-se o maior rigor pela demonstração de que se inclina ao cometimento de crimes, fazendo de sua liberdade meio para provocar o comprometimento da ordem pública, fundamento pelo qual mantenho a prisão cautelar

- ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1524036-61.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1524036-61.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2290447/2022 - 02º D.P. BOM RETIRO, 28235281

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL LUIZ DE JESUS

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle 1270/2022

DANIEL LUIZ DE JESUS, está sendo processado incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, e nos termos da denúncia de fls. 43-45 segundo a qual "[...] no dia 23 de outubro de 2022, por volta das 10h15, na Rua Vitoria, nº 467, República, nesta cidade e comarca, DANIEL LUIZ DE JESUS, qualificado a fls. 12, subtraiu para si um telefone celular, conforme noticiado no Boletim de Ocorrência No. IF1111-1/2022, em prejuízo de Nelson Da Silva Conceição. Segundo foi apurado, na data dos fatos o denunciado projetou o próprio corpo para dentro do veículo da vítima e subtraiu o telefone celular da vítima. Os guardas municipais Cleber Lopes de Almeida e Milton Carlos Martins Rodrigues, realizavam o patrulhamento preventivo perto do local dos fatos, quando presenciaram o investigado subtraindo o aparelho. Cientes de que se tratava de um delito em andamento foram atrás do suspeito e conseguiram alcançá-lo a alguns metros do local. Ao procederem a busca pessoal, localizaram um celular Samsung e logo em seguida identificaram a vítima, que confirmou o furto do aparelho que estava no suporte do seu veículo. Conduziram Daniel a delegacia e procederam com a prisão em flagrante. O objeto do furto foi exibido, apreendido, avaliado e

restituído à vítima (fls. 10 e 11). [...]"

A materialidade delitiva consta em auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 10 e laudo pericial de fls. 75-76.

Recebida a denúncia em 01/11/2022 (fls. 51-52). O réu foi citado em 21/11/2022 (fls. 77).

Após, observado o devido processo legal, encerrou-se a instrução criminal, seguindo-se dos debates.

É o relatório. Passo a decidir.

O pedido condenatório é parcialmente procedente.

Nesse sentido, a prova oral colhida sob o crivo do contraditório vai ao encontro da materialidade delitiva constante em auto de exibição e apreensão de folha 10, aliando-se, ao final, à prova oral colhida na fase inquisitória.

Segundo narra o Guarda Civil Metropolitano Cleber Lopes de Almeida, sua equipe estava em patrulhamento ao visualizarem o réu se debruçar para o interior da porta do veículo, cujo vidro fora quebrado, colocando o réu seu corpo para dentro do veículo. A conduta resultou em que os depoentes passassem ao acompanhamento do acusado até detê-lo e, em seu poder, recuperado o produto do crime, o aparelho celular descrito na denúncia. O depoente e sua equipe estavam distantes do local do crime, aproximadamente, quarenta metros, no momento em que o viram se apossar do aparelho.

Convergente ao conteúdo probatório acima estão as declarações prestadas pelo ofendido que esclareceu estar na condução de seu veículo de transporte por aplicativo e parou para o desembarque de um passageiro. Viu o momento em que o réu entrou "com tudo" pela janela e subtraiu o aparelho celular. Em seguida, o declarante deixou o veículo e perseguiu o acusado e logo viu que fora detido por policiais que estavam nas imediações e, em poder dele, recuperado o produto do crime.

O réu, ao ser interrogado em juízo, admitiu veracidade aos fatos narrados na denúncia e reconstituídos em sede judicial.

As declarações e depoimentos se mostram sinceros e isentos, não se delineando qualquer propósito incriminatório a quem fosse inocente.

Reconheço, porém, tratar-se de crime tentado pela ausência de posse tranquila ou desviada pelo réu sobre o produto do crime, consoante dinâmica delitiva acima reconstituída.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva do Estado e condeno DANIEL LUIZ DE JESUS incurso no artigo 155 caput c/c artigo 14 inciso II do Código Penal.

Passo a dosar a pena -

Atenta às diretrizes do artigo 59 do Código Penal fixo a pena base em 01 ano de reclusão e 10 dias multa fixada no piso legal, considerada a confissão, atenuante genérica que não implica na fixação da pena base abaixo do mínimo legal - Súmula 231 - STJ.

É reincidente, antes condenado por roubo duplamente majorado (concurso de agentes e emprego de arma branca) - (31ª Vara Criminal - trânsito em julgado em 17/12/2020 - certidão de folhas 20/22), resultando no acréscimo de fração de 1/6 à pena retro, em 01 anos 02 meses de reclusão e 11 dias multa fixada no piso legal.

Tentado o crime, reduzo a pena retro de fração de 1/2, resultando em 07 meses e 05 dias de reclusão e 05 dias-multa fixada no piso legal.

O regime inicial de cumprimento de pena é fechado, adequado ao perfil de reiterada criminalidade, ora pela reincidência acima sopesada, bem como, o fato de que o réu ostenta condenação por tráfico de drogas, com a pendência de recurso especial por condenação não transitada em julgado (20ª Vara Criminal). Impõe-se o maior rigor pela demonstração de que se inclina ao cometimento de crimes, fazendo de sua liberdade meio para provocar o comprometimento da ordem pública, fundamento pelo qual mantenho a prisão cautelar - artigos 312, 313 c/c artigo 387 parágrafo 1º, dispositivos do Código de Processo Penal.

Expeça-se guia de recolhimento provisório.

Oficie-se comunicando o teor da reprimenda.

P.R.I.C.

São Paulo, 05 de dezembro de 2022.

Sônia Nazaré Fernandes Fraga
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA